

0002546-92.2013.8.26.0189

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: VINICIUS CASTREQUINI BUFULIN

Comarca: Fernandópolis

Foro: Foro de Fernandópolis

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/01/2022

... condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, bem como por ostentar uma condenação por fato anterior ao do presente feito (autos 0003625-44.2011.8.26.0297).

Incremento de 1/3 necessário na pena mínima.

Na segunda fase, o aumento de 1/6 decorre da senilidade da vítima.

Na terceira fase, a nada a ser considerado, de modo que pena e regime já aplicado merecem ser ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Fernandópolis

Foro de Fernandópolis

2ª Vara Criminal

Av. Raul Gonçalves Júnior, nº 850, Fernandopolis-SP - cep 15600-010

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0002546-92.2013.8.26.0189 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002546-92.2013.8.26.0189

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 69/2011 - 2º Distrito Policial de Fernandópolis, 250/2011 - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Fernandópolis

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Alfredo Aparecido Arantes e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VINICIUS CASTREQUINI BUFULIN

Vistos.

Ao relatório da sentença de f. 213/214, acrescenta-se que os réus Alfredo Aparecido Arantes e Taisa Vicente, que haviam sido citados por edital, tiveram a instrução cautelar finalizada e o decreto de suspensão do processo em 22/01/2013 (f. 212), compareceram aos autos por meio de defensor constituído (f. 490), permitindo o seguimento do feito.

Em audiência de instrução, os réus não compareceram, sendo decretada novamente a revelia (f. 583/584 e 697/698).

O Ministério Público apresentou alegações finais orais para pedir a condenação dos réus nos termos da denúncia, enquanto a Defesa apresentou memoriais (f. 704/718), arguindo a irregularidade do decreto de revelia dos réus e a realização de reconhecimento pessoal em desconformidade com o artigo 226 do CPP. No mérito, por não haver outras provas de que os réus participaram do delito, pediu a absolvição destes. Subsidiariamente, pediu a desclassificação para o crime de furto simples por não ter havido fraude, escalada ou destreza.

É o relatório.

Preliminarmente, a revelia é consequência jurídica do não comparecimento do réu a ato do processo.

No caso, os réus foram intimados a comparecerem, sendo levantada a revelia anteriormente decretada, mas novamente não compareceram à audiência de instrução, quando seriam interrogados.

A ausência leva inevitavelmente ao decreto de revelia, mas, como bem pontuado pela d. Defesa, não há presunção a ser extraída disso, porque, no processo penal, a revelia dispensa tão somente novas intimações.

Assim, o decreto de revelia foi correto e está limitado ao aspecto formal, a dispensar novas intimações pessoais, bastando as direcionadas ao nobre advogado constituído.

Quanto à validade do reconhecimento fotográfico, seguiu, com os ajustes necessários, o rito indicado no artigo 226 do CPP que regula o reconhecimento pessoal. Conforme auto de f. 22/26, as vítimas narraram as características dos bandidos e, em seguida, olharam várias fotografias até identificarem os autores.

Ademais, em audiência de instrução, a ré Fabiana (já julgada) foi reconhecida pessoalmente, bem como os demais reconhecimentos fotográficos – dos réus em julgamento – foram confirmados, a tornar plenamente válida a prova.

Nesse sentido, decidiu recentemente o Supremo Tribunal Federal, conforme ementa que segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece que “o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório” (HC 104404, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. 21.09.2010). Precedentes. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 188760 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 28-04-2021 PUBLIC 29-04-2021)

Sendo válida, a prova do reconhecimento fotográfico (f. 22/26) tem grande valia e permite novamente concluir pela demonstração da materialidade e autoria dos fatos, porque o crime foi praticado sem a presença de testemunha, como, aliás, costuma ocorrer.

De acordo com o depoimento pessoal das vítimas (link de acesso à f. 700), os réus, a ré Fabiana e outro coautor não identificado foram à casa daquelas e se apresentaram como profissionais da saúde, conseguindo, por isso, ingressarem no imóvel.

Com esse acesso, os ladrões mantiveram as vítimas ludibriadas, simularam a aferição da pressão, enquanto o agente não identificado vasculhou a casa, "revirou" o quarto (os sinais disso foram notados pelas vítimas, após a subtração) e subtraiu R\$ 1.473,00 em dinheiro, que estava guardado em alguns móveis do quarto.

Não há dúvida que a ação ocorreu mediante divisão de tarefas, bastando ver que nenhum dos agentes era, de fato, profissional da saúde do município, conforme esclarecido pela investigadora de polícia.

Ainda que apenas o ladrão não identificado tenha realizado a conduta nuclear e subtrair, a postura fraudulenta dos demais revela que todos estavam unidos para ludibriarem as vítimas e permitirem a subtração.

Os réus e o sujeito não identificado agiram, assim, em concurso de agentes, conforme teoria monista definida no artigo 29 do Código Penal.

As vítimas eram idosas e tiveram a atenção desviada pelo artifício usado pelos réus, a permitir a subtração, realizando a fraude exigida para dupla qualificação do tipo penal, que se soma à decorrente do concurso de agentes.

Assim, os réus praticaram o crime tipificado no artigo 155, § 4º, incisos II e IV c.c. artigo 29, caput, do Código Penal.

Passa-se a dosimetria das penas.

Em relação à ré Taisa, a pena base deve ser estabelecida acima do mínimo legal em razão das circunstâncias do crime, porque, além da fraude usada para viabilizar a subtração, foi imprescindível a coautoria.

Além disso, o prejuízo causado às vítimas, de acordo com as poucas condições destas, foi alto, tudo a justificar incremento de 1/6 na pena mínima.

A ré não ostentava antecedentes criminais, embora tenha se envolvido em outros crimes posteriormente, manteve-se alheia à atuação estatal, sempre fugindo da persecução criminal, conforme mostra o histórico de seus inquéritos e processos paralisados por força do artigo 366 do CPP e execução de pena frustrada por ter foragido (f. 596/609).

Essa postura furtiva é dolosa, tanto que, nos presentes autos, a ré se fez presente por meio de advogado, a revelar deturpação de caráter e busca para prescrição, ou seja, impunidade por via transversa, a justificar incremento de 1/3 a pena base.

Na segunda, a pena base deve sofrer incremento de 1/6 em razão da senilidade da vítima.

Na terceira fase, nada a ser considerado, de modo que a pena se torna definitiva em 3 anos e 6 meses de reclusão e 17 dias-multa no valor mínimo.

Embora primário, a ré claramente demonstra não ter condições ou intenção de cumprir pena de qualquer natureza, de modo que somente o encarceramento permitirá o cumprimento dos fins penais.

Caso de regime semiaberto sem aplicação de pena alternativa ou sursis, considerando a personalidade criminosa da ré.

Em relação ao réu Alfredo, a pena base deve ser aplicada com o mesmo critério

objetivo, circunstância do crime,

O mesmo raciocínio se aplica quanto a personalidade criminosa do réu, que ostenta envolvimento de outros crimes, aparentemente em coautoria com a ré Taisa, conforme 664/669, e conseguiu se livrar de algumas condenações por não ser encontrado, embora tenha sido condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, bem como por ostentar uma condenação por fato anterior ao do presente feito (autos 0003625-44.2011.8.26.0297).

Incremento de 1/3 necessário na pena mínima.

Na segunda fase, o aumento de 1/6 decorre da senilidade da vítima.

Na terceira fase, a nada a ser considerado, de modo que pena e regime já aplicado merecem ser repetidos.

Em vista do exposto, julgo procedente os pedidos feitos pelo Ministério Público de São Paulo para condenar os réus Alfredo Aparecido Arantes e Taisa Vicente às penas do artigo 155, § 4º, incisos II e IV c.c. artigo 29, caput, do Código Penal, que fixo em 3 anos e 6 meses de reclusão e 17 dias-multa no valor mínimo, devendo a pena corporal ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Mantenho a ordem de prisão, tal como lançada.

Condeno-os ao pagamento das custas processuais.

Oficie-se ao IIRGD.

Publique-se e intimem-se.

Fernandópolis, 31 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA